في المباشرة) وهي الايم في المثال و بطل في المزوجة وفارق العقد على الاختين لانه لامزية لاحدهما على الاخرى وههنا قد تعينت التي بطل النكاح فيها والتي صح نكاحها من المسمى لهما بقسط مهر مثلها منه (ومن حرم نكاحها) كالمجوسية والوثنية والدرزية ونحو ذلك (حرم وطؤها بالملك) لان النكاح اذا حرم لكونه طريقا الى الوطء فليحرم الوطء نفسه بالطريق الاولى (الا الائمة الكتابية) لدخولها في عموم قوله سبحانه وتعالى أو ما ملكت أيمانكم ولان نكاح الامام من أهل الكتاب انما حرم من أجل ارقاق الولد وابقائه مع كافرة وهذا معدوم في وطئهن بملك اليمين *(تتمة)* لا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره

(باب الشروط في النكاح)

والمراد بالشروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض صحيح وليس بمناف لمقتضى النكاح ومحل الصحيح منها صلب العقد المنقح وكذا لو اتفقا عليه قبله (وهي) أي الشروط في النكاح (قسمان) أحدهما (صحيح لازم للزوج ليس له فكه) اي فك ما اشترطت عليه زوجته من الشروط الصحيحة بدون ابانتها ويسن وفاء الزوج بالشرط قال في الانصاف وهو ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله ومال الشيخ تقي الدين الى وجوب الوفاء ومن أمثلة الشرط الصحيح قوله (كزيادة مهر) يعني كاشتراطها على الزوج زيادة قدر معين على مهرها (أو) اشتراط كون مهرها من (نقد معين) فيتعين كالثمن في البيع (أو) اشترطت عليه أن (لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها) أو لا يتسرى عليها (أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو) لا يفرق بينها وبين (أولادها) وفي المستوعب (أو أن ترضع ولدها الصغير أو يطلق ضرتها) أو يبيع أمته لان لها في ذلك قصدا صحيحا كما لو شرطت أن لا يتزوج عليها وفي القاعدة الموفية للسبعين لابن رجب لو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته صح وكانت من المهر انتهى قال ابن نصر الله وظاهره أنه لا يشترط مع ذلك تعيين مدة كنفقة الزوجة وكسوتها فانه ذكرها بعدها انتهى كلام ابن نصر الله (فمتى لم يف) للزوجة (بما شرط) عليه (كان لها الفسخ) لانه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بتركه للوفاء كالرهن والضمين في البيع (على التراخي) لانه خيار ثبت لدفع الضرر فكان على التراخي تحصيلا لمقصودها كخيار القصاص *(تنبيه)* انما يثبت الخيار لها بفعل ما اشترطت عليه أن لا يفعله لا عزمه على فعله خلافا للقاضي (ولا يسقط) ملكها الفسخ بعدم وفائه بما اشترطته (الا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين) أي بأن تمكنه من نفسها (مع العلم) اي مع علمها بعدم وفائه لها بما اشترطت عليه لان لم تعلم لان الاختيار والاستمتاع والتمكين منه قبل العلم بعدم وفائه لا أثر له لان موجبه لم يثبت فلا يكون له أثر كالمسقط للشفعة قبل البيع ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط (و) القسم الثاني من الشروط في النكاح (الفاسد) وهو (نوعان نوع) منهما (يبطل النكاح) من أصله (وهو) اي النوع الذي يبطل النكاح من أصله أحد ثلاثة أشياء نكاح الشغار مثاله (أن يزوجه) أي يزوج رجل رجلا (موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما) قيل انما سمي هذا النكاح شغارا تشبيها في القبح برفع الكلب رجله ليبول يقال شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول ولاختلاف الرواية عن أحمد ان نكاح الشغار